

1500049-42.2022.8.26.0633

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500049-42.2022.8.26.0633 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-42.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2013611/2022 -

DEL.POL.PERUIBE, 236/2022 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Vistos.

CLEITON DE FREITAS DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público, como incurso, por duas vezes, no crime do art. 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, e art. 70 (concurso formal), todos dispositivos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 03h20min, na Avenida Governador Mario Covas Júnior, altura do numeral 1.197, próximo ao quiosque 10, Stella Maris, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, três camisetas e um boné, pertencentes a Rafael Silva Santos e a Quelion Jesus dos Santos, mediante grave ameaça, exercida contra as vítimas, consistente na simulação de portarem armas de fogo, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 18/19). A denúncia foi recebida dia 20 de janeiro de 2022 (fls. 126/127).

Devidamente citado (fls. 192), o acusado Cleiton apresentou resposta escrita à acusação (fls. 137/149).

Devidamente citado (fls. 190), o acusado Carlos Eduardo apresentou resposta escrita à acusação (fls. 137/149).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 211 e 225/226).

Em instrução, foram tomadas as declarações das vítimas, o depoimento das testemunhas e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais.

O Ministério Público, entendendo estarem provadas a materialidade e a autoria, requereu a condenação nos termos da denúncia, manifestando-se sobre a dosimetria da pena e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, alegando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição dos réus e/ou a desclassificação da conduta delituosa para o crime de furto privilegiado, alegando fragilidade do conjunto probatório. Teceram, ainda, consideração acerca do regime de cumprimento de pena podendo ser substituído por penas restritivas de direitos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de avaliação (fls. 20/21), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também exsurge cristalina.

A vítima Rafael Silva Santos, disse que estava na companhia de seus filhos e de seu primo Queilon e que era de madrugada. Que percebeu uma movimentação atrás de seu primo por dois rapazes. Que saiu da água e ficou perto de seu primo. Que esses dois rapazes se aproximaram, fizeram perguntas e anunciaram o assalto. Que os rapazes insistiram muito, mas não conseguiram tomar nada deles. Que eles conseguiram, entretanto, pegar algumas peças de roupa. Que os rapazes simularam estar armados escondendo as mãos debaixo da blusa. Que apenas uma camiseta sua foi levada. Que as roupas estavam na escada onde fica o guarda-vidas. Que o boné estava com seu primo. Que os rapazes saíram e parece que largaram os bens dentro de uma lixeira e que depois decidiu ir para casa. Que passou uma viatura em frente sua casa, oportunidade que decidiram ir atrás dos assaltantes. Que viram os dois rapazes andando na rua. Que seu primo reconheceu os rapazes. Que um dos rapazes negou participação, mas depois acabou assumindo. Que os rapazes foram levados para a Delegacia. Que os acusados indicaram o local onde haviam deixado os bens. Que conseguiu recuperar os bens. Que não conhecia os réus. Que os acusados não pareciam estar embriagados. Que não percebeu isso. Que não chegaram a ser agredidos pelos rapazes.

A testemunha Flávio Henrique de Oliveira Herlermann, policial militar, disse que na data dos fatos estava em operação verão. Que estava com seu parceiro quando acionados por dois transeuntes dizendo que haviam sido roubados. Que colocaram as vítimas na viatura e saíram em busca. Que na Avenida Padre Anchieta encontraram os acusados, após reconhecimento pelas vítimas. Que os acusados assumiram ter cometido o delito e indicaram onde estavam os bens. Que foi dada voz de prisão e os acusados foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Que da viatura as vítimas já reconheceram os indivíduos. Que os réus confirmaram o roubo dizendo que haviam apenas simulado estar armados.

Interrogado, o réu Cleiton de Freitas da Silva confessou a prática do crime a ele imputado. Disse que no dia dos fatos estava com o outro réu e estavam bebendo há algumas horas. Que estava embriagado no momento dos fatos. Que avistou um casal na praia, mas não viu crianças no local. Que simulou estar armado e que nunca usou arma na vida. Que se arrepende de tal circunstância. Que nunca praticou nada de errado na sua vida. Que se livrou do álcool e das drogas. Que está no seu caminho e está limpo até hoje. Que está muito arrependido do que fez porque fez sofrer também sua mãe. Que jamais teria feito o que fez se estivesse em seu estado normal. Que é

boa pessoa e bom pai.

Interrogado, o réu Carlos Eduardo da Silva Costa confessou a prática dos crimes a ele imputados. Disse que estavam bebendo desde cedo e subiram para a praia e tentaram roubar as vítimas. Que colocaram a mão por debaixo da camisa simulando que estavam armados. Que se arrepende do fato. Que sua família está sabendo dos fatos e que sente vergonha disso porque nunca fez isso na vida.

Acerca da importância do depoimento dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado. Ademais, no caso presente, tal policial sequer conhecia os réus, não havendo prova de que tivesse interesse em prejudicá-los.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017);

E, ainda: "...Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelos réus (confissão) encontra-se em consonância com o arcabouço probatório apresentado pelos policiais que participaram da prisão.

Noutro giro, o depoimento da vítima também se encontra em consonância com o conjunto probatório produzido. Não há como afastar a autoria do crime, considerando, sobretudo, que tanto em solo policial, quanto em sede judicial, sob o contraditório, houve o reconhecimento dos réus por uma das vítimas, sendo a palavra destas válida fonte para se comprovar a ocorrência do delito em comento, conforme aponta a jurisprudência sedimentada do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"A palavra da vítima e/ou subsídio testemunhal bastam para a comprovação da causa de aumento de pena, sendo dispensável, conseqüentemente, tanto a apreensão da arma, quanto a atestação pericial da sua eficácia vulnerante" (TJESP, Apelação Criminal nº. 0013467-74.2009.8.26.0602, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 11-8-2011, grifei)".

Portanto, não há como se afastar o reconhecimento da autoria e materialidade do crime de roubo imputado aos réus, não havendo, todavia, que se considerar o uso de arma de fogo na atividade delitiva, posto se tratar de simulacro, este, apto a configurar e afirmar a ameaça feita pelos réus em face das vítimas, caracterizando-se, portanto, a grave ameaça, elementar do tipo penal em comento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: APELAÇÕES CRIMINAIS – Roubos majorados e Corrupção de menores – Recursos defensivos – - Absolvição por insuficiência probatória – Improcedência – Os depoimentos das vítimas e os relatos das testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos descritos na denúncia – Afastamento emprego de arma – Simulacro – Possibilidade – Isto porque, o emprego de simulacro de arma de fogo, conquanto possa caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito de roubo, não tem o condão de configurar a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP – Precedentes – Crime de corrupção de menores bem evidenciado – Fixação de regime prisional mais brando – Impossibilidade – Regime mais severo socialmente recomendável ao caso, imposto de acordo com a gravidade concreta das condutas e com as condições pessoais dos agentes – Pelos mesmos motivos expendidos inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não se trata de delito cometido mediante violência ou grave ameaça – Penas reduzidas -Apelos defensivos parcialmente providos. (TJSP. Apelação Criminal n.º 0061392-92.2017.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, j. 09.05.2019). (destacou-se).

Afasta-se, por conseguinte, a tese de defesa concernente à desclassificação do delito para o crime de furto, a considerar que o simulacro foi sim utilizado como forma de intimidar as vítimas, conforme depoimento colhido em audiência, restando, assim, configurada a grave ameaça elementar incompatível com o tipo penal vindicado pela Defesa para desclassificação do delito.

Refuta-se, ainda, a tese de que teria havido arrependimento posterior pelos réus, uma vez que o delito restou consumado, sendo certo, ainda, que não houve a devolução voluntária dos bens às vítimas, mas o encontro por estas de tais bens que estavam dispensados no lixo.

Assim sendo, a condenação dos réus pelo crime que ora se examina é medida imperativa.

Passa-se, doravante, à dosimetria das reprimendas.

Inicialmente, passa-se ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade, considerada, nesta fase, como sendo um grau elevado de censurabilidade da conduta criminosa, no presente caso, é normal à espécie delitiva, não havendo nada a se valorar negativamente em face dos réus. Quanto aos antecedentes, verifica-se que os réus não possuem condenação penal transitada em julgado em seu desfavor, pelo que nada se tem a valorar em seu prejuízo. Não há elementos nos autos que autorizem a valoração negativa da conduta social dos réus, tampouco quanto à personalidade dos agentes. Os motivos, as circunstâncias, e as consequências do crime são normais ao tipo penal, não havendo, portanto, que valorá-las negativamente em face dos réus. Por fim, no que concerne ao comportamento das vítimas, entende-se que estas não contribuíram de forma alguma para a ação delituosa dos réus, motivo pelo qual também nada a se valorar em desfavor dos réus.

Diante de tais considerações, fixa-se a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Na segunda fase da dosimetria, ausente agravantes de pena. Presente, no entanto, para ambos os réus, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), o que não implica, no caso em comento, pela atenuação das penas estabelecidas, em observância ao comando da Súmula n.º 231, do STJ, pelo que as penas intermediárias ficam também estabelecidas em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no piso legal.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, presente a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de agentes), devendo as penas serem aumentadas em seu mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço). Rejeita-se o concurso de crimes vindicado na exordial acusatória, haja vista não

ter sido demonstrado nos autos que os réus tivessem intenção de atingir mais de um patrimônio individualizado.

Não há causas de diminuição de penas.

Assim, resta estabelecida como sendo definitivas as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados no piso legal.

Fixa-se o regime prisional inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, parágrafo 2º, "c", do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos legais do art. 44 e art. 77 (quantum de pena), ambos do Código Penal, deixa-se de substituir ou suspender as penas impostas.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR os réus CLEITON DE FREITAS DA SILVA e CARLOS EDUARDO DA SILVA COSTA, já qualificados nos autos, como incursos no artigo 157, caput, c.c. § 2º, inciso II, do Código Penal às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados no piso legal, atualizado, em observância ao art. 49, do Código Penal.

CONCEDO aos réus o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ausentes nos autos os requisitos legais previstos pelo art. 312, do Código de Processo Penal.

RECOMENDE-SE. Oportunamente, expeça-se Guia de Execução.

Após o trânsito em julgado:

1. Intime(m)-se o(s) condenados para o pagamento das penas de multa (se for o caso), no prazo de 10 (dez) dias.

2. Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para fins de registro no IIRGD.

3. Oficie-se ao TRE/SP, comunicando a condenação proferida nesta sentença, para fins do art. 15, III, da Constituição Federal de 1988.

Expeça-se, se for o caso, respectiva certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) nomeado(a) nos presentes autos.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Peruíbe, 19 de outubro de 2022.

ANDERSON JOSÉ BORGES DA MOTA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA